

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5849/2537

บริษัท อา คเนย์ ประกันภัย จำกัด
บริษัท มอลเลอร์ส (ประเทศไทย)
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 618

นอกจากจำเลยจะปฏิบัติหน้าที่ทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการต่าง ๆ แทนบริษัทผู้ขนส่งที่อยู่ต่างประเทศแล้วจำเลยยังเป็นผู้จัดการในการขนถ่ายสินค้าจากเกาะสีชังลงเรือฉลอมแล้วนำเข้ามาที่โรงพักสินค้าของบริษัทบ. เพื่อส่งมอบให้บริษัทย. ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้รับตราส่งอีกด้วย เข้าลักษณะร่วมขนส่งเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้ซื้อในการขนส่งช่วงสุดท้าย จำเลยจึงเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายซึ่งต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งกับการรับขนของทางทะเลในขณะเกิดข้อพิพาท ทั้งนี้ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นตอนใดในระหว่างการขนส่งและจำเลยจะได้เป็นผู้ทำให้เกิดความเสียหายนั้นหรือไม่ก็ตาม

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณปลายปี 2526 บริษัทยูโรไทยอินดัสเตรียลซ์พพลาย จำกัด ได้สั่งซื้อสินค้าข้าวมอลท์ จำนวน 9,600 กระสอบ น้ำหนัก 480,000 กิโลกรัม จากบริษัทยูโรไทยอินดัสตรี เบดาร์ฟ แอนด์ แชนเดิลส์ จีเอ็มบีเอช จำกัดซึ่งอยู่ที่

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน บริษัทผู้ขายสินค้าได้ว่าจ้างบริษัทชิฟฟาทาเกส เซลซาฟ เดทเลฟ วอน แอปเฟ่น จีเอ็มบีเอชจำกัด เป็นผู้ขนส่งสินค้าทางทะเลมายัง ประเทศไทยโดยเรือชื่ออนานเจลไมท์ เนื่องจากผู้ขนส่งสินค้าดังกล่าวไม่มีสาขาในประเทศไทยผู้ขนส่งจึงมอบหมายให้จำเลยเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายบริษัทยูโรไทย อินดัสเตรียลซัพพลาย จำกัด ได้เอาสินค้าดังกล่าวประกันภัยไว้แก่โจทก์ ในวงเงินไม่เกิน 7,587,469.55 บาทต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2527 เรืออนานเจลไมท์ได้ บรรทุกข้าวมอลท์มาถึงประเทศไทยเข้าเทียบท่าเรือที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีปรากฏว่าข้าวมอลท์สูญหายไปจำนวน 18,600 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 294,014.45 บาท ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งทางทะเล บริษัทยูโรไทยอินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัดจึงเรียกร้องให้โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยชำระค่าเสียหายดังกล่าว ตามสัญญาประกันภัย โจทก์ได้ชำระให้ตามสัญญาแล้วและโจทก์ได้นำข้าวมอลท์ที่รั่ว ไหลจากกระสอบและมีสิ่งปนเปื้อนจำนวน 8,445 กิโลกรัม ออกประมูลขายได้เงิน จำนวน 14,730 บาท คงเหลือค่าเสียหายที่โจทก์ได้ชำระไปแล้วเป็นเงิน 279,284.45 บาท โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก จำเลยซึ่งเป็นผู้ร่วมขนส่ง พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2528 จนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 1,008 วัน เป็นเงิน 57,674.15 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระ เงิน 336,958.60 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 279,284.45 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นตัวแทนเจ้าของเรือหรือผู้เช่าเรือซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ ต่างประเทศ มีรายได้จากการรับจ้างทำของเท่านั้นจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ สูญหายหรือเสียหายของสินค้าข้าวมอลท์ร่วมกับผู้ขนส่งทอดอื่น ๆ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 279,284.45 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2528 เป็นต้นไป

จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ส่วนที่ขอเกินมาให้ยกจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการรับประกันภัยทุกชนิด จำเลยเป็น
นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อประมาณปลายปี 2526 บริษัทยูโรไทยอินดัสเตรียล
ซัพพลาย จำกัด ได้สั่งซื้อข้าวมอลท์ จำนวน 9,600 กระสอบ น้ำหนัก 480,000
กิโลกรัมจากบริษัทยูโรไทยอินดัสตรี เบดาร์ฟ แอนด์ แชนเดิลส์ จีเอ็มบีแอนด์เอช จำกัด ซึ่ง
อยู่ที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน บริษัทผู้ขายสินค้าได้ว่าจ้างบริษัทชิฟฟาทา
เกสเซลชาฟ เดทเลฟ วอน แอปเฟ่น จีเอ็มบีแอนด์เอช จำกัด เป็นผู้ขนส่งสินค้าทางทะเล
มายังประเทศไทย โดยเรือชื่อ นานเจลไมท์ บริษัทผู้ขนส่งสินค้าดังกล่าวไม่มีสาขาใน
ประเทศไทย ได้มอบหมายให้จำเลยดำเนินการบางอย่าง บริษัทยูโรไทยอินดัสเตรียล
ซัพพลาย จำกัด ได้เอาสินค้าดังกล่าวประกันภัยไว้แก่โจทก์ ในวงเงินไม่เกิน
7,587,469.55 บาท เมื่อสินค้าดังกล่าวมาถึงบริษัทยูโรไทยอินดัสเตรียลซัพพลาย
จำกัด ปรากฏว่าสินค้าดังกล่าวเสียหาย บริษัทยูโรไทยอินดัสเตรียลซัพพลาย จำกัด
จึงเรียกร้องให้โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยชำระค่าเสียหายโจทก์จึงได้ชำระให้และ
รับช่วงสิทธิมาเรียกจากจำเลยคิดเป็นค่าเสียหายจำนวน 279,284.45 บาท

คงมีข้อที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาจำเลยที่ว่า จำเลยเป็นผู้ขนส่งทอด
สุดท้ายซึ่งจะต้องรับผิดชอบใช้เงินแก่โจทก์หรือไม่โจทก์มีนายพุทธิพงษ์ ด้านบุญสุด เจ้า
หน้าที่ส่วนชดใช้ภัยทางทะเลของโจทก์เบิกความว่า จำเลยได้ขนถ่ายสินค้าจากเรือ
นานเจลไมท์ลงเรือฉลอมที่ทำเรือเกาะสีชัง และจัดส่งให้ผู้รับสินค้าที่โรงพักสินค้าของ
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โจทก์ได้มอบให้บริษัทเนชั่นแนลเซอร์เวเยอร์ส จำกัด
เป็นผู้สำรวจความเสียหายทั้งหมดและนายปริญญา รักษาญศรีศักดิ์ พนักงานของ
บริษัทเนชั่นแนลเซอร์เวเยอร์ส จำกัด ผู้สำรวจความเสียหายสินค้ารายพิพาทนี้เบิก

ความว่า พยานทราบว่าเรืออานานเจลไมท์เมื่อเข้ามาถึงประเทศไทยได้มีการขนถ่ายสินค้าที่เกาะสีชังผลการสำรวจความเสียหายปรากฏว่าความเสียหายเกิดจากการขนถ่ายข้าวมอลท์จากเรืออานานเจลไมท์ไปยังเรือฉลอม นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิพนักงานของจำเลยเบิกความเป็นพยานจำเลยว่า เรืออานานเจลไมท์จะแล่นเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้เพราะเป็นเรือขนาดใหญ่จึงต้องขนถ่ายสินค้าที่เกาะสีชังและนายบุญยิ่ง อุไรรัตน์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย พยานจำเลยอีกปากหนึ่งเบิกความว่า เหตุที่เรือสินค้าจากต่างประเทศต้องจอดที่เกาะสีชังเพราะเป็นเรือยาวเกิน 565 ฟุต ไม่สามารถเข้ามาในเขตน่านน้ำไทยได้รวมทั้งเรืออานานเจลไมท์ด้วยเช่นนี้ พยานจำเลยจึงสมพยานโจทก์ฟังได้ว่า เรืออานานเจลไมท์ที่ขนสินค้านายพิพาทได้จอดที่เกาะสีชังและมีการขนถ่ายสินค้าลงเรือฉลอมที่เกาะสีชังแล้วนำเข้ามาที่โรงพักสินค้าของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ส่วนจำเลยเป็นผู้ขนถ่ายสินค้าลงเรือฉลอมหรือไม่นั้น ข้อนี้โจทก์มีนายพุทธิพงษ์เบิกความยืนยันว่า จำเลยเป็นผู้ขนถ่ายสินค้าจากเรืออานานเจลไมท์ลงสู่เรือฉลอม และเมื่อบริษัทยูโรไทย-อินดัสเตรียลส์พหลาย จำกัด ผู้ซื้อมีหนังสือแจ้งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายตามเอกสารหมายเลข 11 จำเลยก็รับจะรับผิดชอบการแจ้งให้บริษัทผู้ขนส่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันซึ่งเป็นตัวการพิจารณาตามหนังสือเอกสาร จ.13 แล้วจำเลยก็ได้มีหนังสือถึงบริษัทตัวการตามเอกสารหมายเลข 15 นอกจากนี้เมื่อโจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายตามเอกสารหมายเลข 22 จำเลยก็ได้มีหนังสือตอบตามเอกสารหมายเลข 23 ว่าขอให้โจทก์ยึดอายุการดำเนินคดีตามกฎหมายไปก่อน จำเลยมิได้ปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าที่ขนส่งแต่อย่างใด ประกอบกับนายพิทักษ์พยานจำเลยเบิกความว่าเรืออานานเจลไมท์จะแล่นเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้จึงต้องขนถ่ายสินค้าที่เกาะสีชังและจำเลยเป็นผู้ติดต่อกับกรมศุลกากรและกองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งจำเลยรับในคำให้การว่าจำเลยเป็นตัวแทนบริษัทผู้ขนส่งขนานนำสืบปฏิเสธลอย ๆ ว่ามิได้เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าเท่านั้น

พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักยิ่งกว่าพยานหลักฐานจำเลยฟังได้ว่า นอกจากจำเลยจะปฏิบัติหน้าที่ทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการต่าง ๆ แทนบริษัทผู้ขนส่งที่อยู่ต่างประเทศแล้ว จำเลยยังเป็นผู้จัดการในการขนถ่ายสินค้าจากเกาะสีชังลงเรือฉลอมแล้วนำเข้ามาที่โรงพักสินค้าของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เพื่อส่งมอบให้บริษัทยูโรไทยอินดัสเตรียลส์พพลาย จำกัด ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้รับตราส่งอีกด้วย เข้าลักษณะร่วมขนส่งเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้ซื้อในการขนส่งช่วงสุดท้าย จำเลยจึงเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายซึ่งต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งกับการรับขนของทางทะเลในขณะเกิดข้อพิพาททั้งนี้ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นตอนใดในระหว่างการขนส่งและจำเลยจะได้เป็นผู้ทำให้เกิดความเสียหายนั้นหรือไม่ ศาลล่างทั้งสองพิพากษามาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-สมภาพ โชติกวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ